

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 792/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายสุวิทย์ คัณธามานนท์

ผู้ร้อง

บริษัทไทยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระดาศ จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสุวิทย์ คัณธามานนท์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

คดีสืบเนื่องจากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมโจทก์จึงขอให้ศาล
ออกหมายบังคับคดี ผู้ร้องได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 4401 แขวงบ้านทวาย เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 งาน 6 ตารางวา จดทะเบียนจำนองประกันหนี้
ตามคำพิพากษาตามยอมจำนวน 16,000,000 บาท ต่อมาโจทก์ได้นำเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดินดังกล่าว ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอำนาจยึด
ที่ดินแปลงดังกล่าวเพราะสัญญาประนีประนอมยอมความมิได้กล่าวถึงและการที่จะ
บังคับคดีเอาที่ดินแปลงดังกล่าวได้จะต้องดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องการ
บังคับจำนองเสียก่อน ดังนั้นการยึดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนการ
ยึด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82,81)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา

(สุวิทย์ ชีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ